

TERMINOS DE REFERENCIA PARA COMPRA AGIL
2281-1388-COT26

1. INHABILIDADES PARA OFERTAR

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante la declaración jurada disponible a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios que se encuentren a su disposición.

2. EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La adquisición de los bienes y servicios objeto de la presente compra ágil se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

3. PLAZO DE VALIDEZ DE OFERTAS

Las ofertas tendrán una validez mínima de 30 días corridos, contados desde la notificación de la Adjudicación.

4. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La entidad licitante declarará inadmisibles las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en la presente cotización de compra ágil.

5. SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta COMPRA ÁGIL deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses.

La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicada, dará derecho a terminar la relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva COMPRA ÁGIL en la que la empresa referida no podrá participar.

6. VIGENCIA Y RENOVACIÓN

La relación contractual tendrá una vigencia de 30 días, contados desde la aceptación de la orden de compra, si no se suscribe contrato.

7. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega comienza a regir a contar del día hábil siguiente de la aceptación de la orden de compra.

8. PAGO

El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.

Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.

9. MECANISMO RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso que exista empate entre proveedores el desempate se resolverá favoreciendo a quien tenga la propuesta económica y/o técnicamente más ventajosa y conveniente para los intereses municipales, considerando para esto el menor valor ofertado que cumpla técnicamente con los productos o servicios solicitados, si aún existiere empate, en este segundo filtro de desempate, se considerará mejor plazo de entrega y de persistir el empate este se resolverá considerando la cobertura local o la cercanía con la ciudad de Valdivia; de persistir empate se considerará la referencia de trabajos anteriores realizados a la Municipalidad de Valdivia, considerando para esto, el mayor número de servicios prestados a la Municipalidad en los 1 año anteriores a la fecha de apertura de la compra ágil.

10. EFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

Por cada deficiencia en la prestación del servicio imputable a la empresa, que no amerite el término inmediato del contrato, la Municipalidad podrá sancionar al adjudicatario de acuerdo con la siguiente tabla:

- a. **FALTA:** Incumplimiento en las características y/o especificaciones de la adquisición o servicio (por cada deficiencia). Estas se calcularán al monto total neto del ítem con falta:
- *MULTA:* 5%
- b. **FALTA:** Otras fallas o deficiencias no señaladas o detalladas en esta tabla. (Por cada deficiencia o falta). Estas se calcularán al monto total neto del ítem con falta, por cada día de atraso sin solucionar dicha deficiencia: - *MULTA:* 5%

Multas por atraso:

El incumplimiento en los plazos de entrega de los materiales/productos o servicios facultará al municipio para aplicar una multa según tramos detallados más abajo, sobre el monto neto adjudicado, descontado en la factura respectiva:

Retraso en la entrega del servicio o producto (por cada ítem con atraso).

FALTA:

Tramo 1: 1 a 5 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 1%

Tramo 2: 6 a 10 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 2%

Tramo 3: 11 a 15 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 3%

Tramo 4: 16 a 30 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 4%

11. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTO

- a. El plazo de entrega ofertado por el proveedor comienza a regir a contar del día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del mismo (historial de la Orden de Compra), o en el plazo que señala el contrato si existiere, en el caso en que la orden de compra no fuese aceptada dentro de las 03 días siguientes de emitida, el plazo de entrega de los productos o servicios comenzará a regir posterior al tercer día hábil siguiente de la emisión de la orden de compra (esto es al 4to día).
- b. La aplicación de las multas comienza a correr el día hábil siguiente del vencimiento del plazo de entrega informado en la oferta de cada proveedor y hasta el día de entrega en bodega o en el departamento requiriente de los productos o servicios.
- c. La multa se calcula en base al monto neto de la orden de compra.
- d. Para el caso de entregas parcializadas de productos, las multas se calculan sobre el saldo pendiente de cada entrega.
- e. Será responsabilidad del IT calcular las multas al proveedor adjudicado y notificarle de dicha situación, mediante oficio enviado vía correo electrónico registrado en Chile-proveedores por aquel, las que deben ser informadas a la unidad de Finanzas respectiva (gestión pagos).
- f. El oferente podrá reclamar por escrito de la multa, dentro del plazo de **3** días hábiles contados desde la fecha en que fue notificado, reclamación que deberá presentarse por la misma vía por la que se le informó de la multa. El resultado de la reclamación será comunicada por correo electrónico dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la presentación de la misma.
- g. En caso de no recibir reclamación dentro de los **3** días hábiles estipulados para tal efecto, la multa se entenderá aceptada por el proveedor, por lo que se procederá a decretar su cobro, descontándola del estado de pago correspondiente si no la paga directamente al municipio, de igual forma se procederá en caso de que no se acepta la reclamación.
- h. Los antecedentes referidos al comportamiento contractual de los proveedores, los que deberán referirse a elementos objetivos, tales como el cumplimiento íntegro y oportuno de

las obligaciones, cumplimiento de plazos comprometidos, aplicación de multas u otras medidas que hayan afectado al proveedor, serán informados en el registro de proveedores según lo establecido en el artículo 96 bis del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras.

12. TERMINO ANTICIPADO

La Municipalidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- 1) Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
- 2) Si se disuelve la empresa adjudicada.
- 3) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en estos términos de referencia, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la Municipalidad perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
- 4) Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
 - a.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiese implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
 - b.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente COMPRA ÁGIL.
 - c.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
- 5) En caso que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 31 días hábiles de entrega.
- 6) En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 50 % del valor total contratado.
- 7) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que puedan establecer los presentes términos de referencia.
- 8) Cuando el producto y/o servicio adquirido no es entregado en la forma y calidad requerida.
- 9) Por fallecimiento del proveedor y/o representante legal.
- 10) En casos en que el proveedor no cumpliera con la entrega total de los productos o servicios adquiridos, en tal caso, se pagará solo lo efectivamente entregado y validado por el IT y/o unidad requirente, según informe favorable. En caso de no recibir facturación parcial de lo entregado, los antecedentes serán derivados a la unidad jurídica correspondiente para su pronunciamiento.
- 11) Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado por IT y/o unidad requirente de la adquisición, situación en la cual se cancelaran solo los productos y/o servicios efectivamente entregados o ejecutados.

Para todos los casos anteriores será necesario un informe fundado del Inspector Técnico y/o unidad requirente.

En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento, si se hubiere exigido dicha caución.

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.

13. ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LOS REQUERIMIENTOS

La presentación de la oferta implicará el conocimiento y aceptación de los presentes especificaciones y requerimientos, de los Anexos (si los hubiere) y de todos los demás documentos del presente proceso, de manera tal que el adjudicatario quedará obligado en los términos de los referidos documentos.

14. DE LA FORMA DE PAGO

El pago por la adquisición de los productos o prestación de los servicios materia de la presente adquisición se efectuará contra factura o boleta, mediante un solo pago, el que se pagará dentro de los treinta días corridos siguientes al informe escrito del IT. de la recepción conforme de todos los productos adquiridos o servicios prestados y recibidos en el periodo correspondiente al pago.

Se deja expresa constancia que el proveedor sólo puede emitir la factura una vez efectuada la recepción conforme antes señalada, la que no puede ser superior a 5 días hábiles contados desde que el proveedor haga entrega de los productos con sus guías de despacho, salvo que en la recepción se encontraren observaciones, o que existan multas pendientes. El informe del IT. Que recepcione conforme o con observaciones le debe ser comunicado al proveedor por el I. T. a su correo electrónico a más tardar al día siguiente, de haberlo realizado, para que el proveedor corrija las observaciones si las hubiere y después emita la factura, o si no existen observaciones proceda a emitir la factura.

La documentación para el pago debe estar completa, si endo su entrega de responsabilidad del adjudicatario. La emisión de la factura o instrumento tributario de cobro será a nombre de la I. Municipalidad de Valdivia, calle Independencia N° 455, Valdivia, Rut: 69.200.100-1, debiendo remitirse la factura por el adjudicatario contratado al correo electrónico del I. T. de la propuesta, el mismo día de la emisión.

No se consideran anticipos de ningún tipo.

Para proceder al pago de las facturas o boletas de honorarios recibidas, el proveedor deberá obligatoriamente haber "ACEPTADO" la orden de compra emitida por esta entidad a través del portal de mercado público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63º del reglamento de la ley 19.886.

En el caso de que la entrega de los productos sea parcializada, es decir, superior a un mes, se podrán efectuar pagos mensuales o de acuerdo a lo requerido por la unidad solicitante, previo informe favorable del Inspector Técnico.

15. DE LA INFORMACION EN LA FACTURA

El proveedor adjudicado en forma obligatoria, al momento de facturar debe indicar en la misma el número de orden de compra respectivo, factura que debe ser enviada al correo facturacion@munivaldivia.cl

16. DE LA CESION EN FACTORING

En caso de ceder la factura en factoring se requerirá que el proveedor comunique al IT responsable del contrato y/o a la Unidad de Pagos de la I. Municipalidad de Valdivia de dicha acción, lo cual deberá formalizarlo mediante correo electrónico (sojeda@munivaldivia.cl), a fin de realizar el pago a la entidad que corresponda.

17. ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

El proveedor adjudicado tendrá un plazo de 03 días hábiles, contados desde que la orden de compra le fue enviada para su aceptación, transcurrido este plazo la municipalidad podrá solicitar el rechazo de la orden de compra, teniendo ahora el adjudicatario un plazo máximo de 24 horas para su aceptación después de solicitado el rechazo según lo establecido en al art. 63 de D.S. N°250, Reglamento de la Ley 19.886.

18. DESISTIMIENTO DE LA OFERTA

Se entenderá que el adjudicatario se desiste de celebrar el contrato y por ende que ha retirado su oferta cuando no acepta la orden de compra o no suscriba el contrato dentro del plazo legal indicado en los términos de referencia de la compra ágil; o en la situación de rechazo prevista en el art. 63 de D.S. N°250, Reglamento de la Ley 19.886.

19. PRESUPUESTO DE LA COMPRA AGIL

Si las ofertas superan el presupuesto disponible o no son convenientes para el municipio, dicha oferta se declarará inadmisibile, siendo rechazada y no considerada.

20. AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES DE SERVICIOS A CONTRATAR

La Municipalidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de productos o servicios a contratar enmarcándose en el presupuesto total informado como disponible.

21. RECHAZO DE LAS OFERTAS

La municipalidad se reserva el derecho de rechazar las ofertas recibidas cuando estas no se ajusten a los requerimientos o no sean convenientes a los intereses municipales, debiendo en todo caso justificar su determinación; o de adjudicar la propuesta que estime más conveniente a los intereses municipales, sin que los proponentes tengan derecho a indemnización por este hecho, aun cuando no sea la de menor valor. Para lo anterior se considerarán solo las ofertas recibidas por el total de los productos requeridos y se rechazarán las ofertas parciales. Excepcionalmente se adjudicarán ofertas parciales cuando ninguna de las ofertas recibidas sea por el total de los productos, dando la prioridad a la oferta con el mayor número de líneas ofertadas, siempre y cuando esta oferta sea por un valor coherente y proporcional con el presupuesto informado en la compra ágil.

22. CONTACTO CON LOS PROVEEDORES

Cualquier contacto de los proveedores con funcionarios de la entidad licitante durante el curso del proceso licitatorio, está limitado solo a aquellos estipulados en las bases, esto es, foro de preguntas, entrevistas, visitas a terreno, reuniones técnicas, etc, según lo establecido en el art.27º del reglamento de la ley 19.886.

23. DEUDAS CON LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Art.12º, punto 4, inciso 3, Manual de Adquisiciones de la I. Municipalidad de Valdivia. Las unidades de adquisiciones informarán en las bases de licitación que no se emitirán órdenes de compra a proveedores que no cuenten con patente municipal al día o mantengan deudas con la Municipalidad de Valdivia por un monto superior a 2 UTM. Otorgándose a aquellos proveedores o contribuyentes con deuda superior a la señalada un plazo no mayor a tres días para la regularización contados desde que se le informe de tal situación. Excepcionalmente se podrán emitir órdenes de compra a contribuyentes o proveedores que no cuenten con patente municipal atendido el bien o servicio a contratar, y como máximo hasta dos veces por año.

24. INSPECTOR TÉCNICO

Para todas las adquisiciones existirá un inspector técnico que será responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del proveedor contratado, que será el Director o Jefe del Departamento de la Unidad solicitante.

25. GARANTÍAS

La procedencia de la garantía será evaluada por la municipalidad de acuerdo a la naturaleza de la contratación.

Cuando corresponda el proponente favorecido deberá entregar una Garantía para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, por una suma equivalente al 5% del monto total del contrato, tomada a nombre de la I. Municipalidad de Valdivia, en pesos chilenos, por un plazo equivalente al plazo del contrato más treinta días corridos, plazo que se contará desde la fecha de emisión de la garantía de fiel cumplimiento. Una vez transcurrido este plazo, sin que se hayan producido situaciones que ameriten su cobro, se procederá a su devolución. Además, se debe especificar Nombre y R.U.T. del tomador. La garantía deberá contener la siguiente glosa: La garantía deberá contener en su texto el nombre y número de la compra ágil y cumplir con lo prescrito en el Art. 68 del D.S. 250 del 2004.

El incumplimiento por parte del adjudicatario en la no entrega del instrumento de garantía, dentro del plazo de 03 días hábiles contados desde notificada su adjudicación vía correo electrónico, facultará a la Municipalidad para adjudicar a la 2da mejor oferta.

Se deja constancia que la garantía por concepto de fiel cumplimiento de contrato no sólo tendrá por objeto caucionar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, sino que también se podrán hacer efectivas en ella las multas impuestas en caso de incumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario contratado.

En caso de cobro de la garantía de fiel cumplimiento, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia, que la reemplaza, dentro de los 5 días

hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.

26.OFERTAS RECIBIDAS POR UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

En compra ágil en que se reciban oferta bajo la modalidad "Unión Temporal de Proveedores – UTP", éstas se registrarán conforme a lo dispuesto en el art. 67° bis del Decreto 250 de 2004, Reglamento de la Ley 19.886.- y la Directiva de Contratación Pública N°22 del 01 de diciembre de 2015 disponible en www.mercadopublico.cl.

27.RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

Cuando se trate de contrataciones en que exista garantía de fiel cumplimiento o cuya duración sea superior a un mes, los productos deben ser recepcionados por el inspector técnico a través de un informe de recepción o acta de recepción.

Los productos deben ser entregados sin costo en el lugar indicado en la orden de compra con descarga incluida y "a piso", no considerar este servicio, será causal de rechazo de la oferta, el horario de entrega artículos y similares debe ser de lunes a jueves en horario de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 y el día viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 15:30 horas.

El plazo de entrega de los productos o servicios debe informarse para todas las "compra ágil", independiente a que sean evaluados o no. En el caso en que los plazos de entrega sean informados en rangos de días, se considerará para la evaluación el mayor plazo informado en este rango.

28.INSCRIPCION CHILE PROVEEDORES

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito o este inhabilitado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración deberá inscribirse o habilitar competencias dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Si resulta adjudicada una unión temporal de proveedores, cada proveedor integrante de ésta deberá inscribirse en ChileProveedores.

Valdivia, noviembre 2023.-

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
VALDIVIA